

1502138-89.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... com ele praticando o crime de roubo majorado acima descrito.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 82/83), o réu foi citado (fls. 90) e apresentou defesa preliminar (fls. 93).

Durante a instrução foram ouvidas uma vítima e as testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 128/131 e 186/188).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502138-89.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502138-89.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021662/2022 - 08º D.P. BRAS, 22620206 - 08º D.P. BRAS, 197/22/108 - 08º D.P. BRAS, 2021662 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN SAMUEL RIBEIRO EMBOAVA

VISTOS.

RUAN SAMUEL RIBEIRO EMBOAVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, cc artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, cc artigo 70, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia e aditamento de fls. 129, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 21:00 horas, no Viaduto Dona Paulina, nº 500, Sé, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso com o adolescente Lucas Felipe Rodrigues, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram para todos um relógio de pulso GUESS e um telefone celular GALAXY J4, avaliados num total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Beilton Gomes da Cruz, e um telefone celular GALAXY A5, avaliado em R\$ 1.657,00

(mil seiscentos e cinquenta reais), e valores em dinheiro, pertencente ao ofendido Mauro Elpidio Moreira.

Consta, ainda, que no mesmo dia, hora e local, facilitou a corrupção do citado adolescente, com ele praticando o crime de roubo majorado acima descrito.

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 82/83), o réu foi citado (fls. 90) e apresentou defesa preliminar (fls. 93).

Durante a instrução foram ouvidas uma vítima e as testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 128/131 e 186/188).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, a Defesa requereu a vinda de cópias do processo da Vara da Infância e Juventude, o que foi deferido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 390/395). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, a aplicação de pena mínima, reconhecimento da menoridade relativa, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 398/406).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de RUAN SAMUEL RIBEIRO EMBOAVA, porque praticou os delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, cc artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069, cc artigo 70, "caput", do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Ruan Samuel Ribeiro Emboava negou a prática do crime. Disse que na data dos fatos estava na frente da faculdade do Largo São Francisco e foi abordado pelos policiais. Não estava com seu documento e disse-lhes que já tinha passagem pelo sistema prisional. Em seguida foi algemado, sendo informado que suas características correspondiam às de uma denúncia, sendo que seria levado para averiguação. No caminho pararam onde estava outra viatura, com outro rapaz, bem como o simulacro e os pertences das vítimas. Continuou negando, aos policiais, a prática do crime, ao passo que o menor ficou calado. Assim, foi levado para a Delegacia para reconhecimento. Depois soube que teria sido reconhecido, mas não estava com qualquer pertence, apenas com a quantia de cem reais. Não conhecia o adolescente até então.

Por sua vez, a vítima Mauro Elpidio Moreira disse não conseguir reconhecer o réu, pois no momento do crime ele usava máscara. Contou que é taxista e estava parado no trânsito, com um passageiro no veículo. Percebeu que os roubadores estavam olhando, sendo que rapidamente eles lhes abordaram, exibindo o simulacro de arma de fogo, para o passageiro, e subtraindo seu celular e dinheiro. Do passageiro eles subtraíram o celular e um relógio. Rapidamente foi até uma base da polícia militar e noticiou o crime. Desde logo acreditou que se tratava de um simulacro, pois tem conhecimento sobre armas de fogo, mas como era noite e estava escuro, não teve certeza e não quis arriscar. Depois de terminar a corrida do passageiro já teve notícia, através de sua esposa, da detenção dos roubadores. Não conhecia o réu e o menor até então e, na época, não teve dúvida em apontá-los como autores do crime. Todos os bens subtraídos foram recuperados.

Ao seu turno, o policial militar Claudemir Machado dos Reis atestou que estavam em patrulhamento, quando um transeunte informou sobre o roubo cometido nas imediações, fornecendo características dos dois autores. Posteriormente avistaram dois rapazes, com as mesmas características, sendo que o réu empreendeu fuga, enquanto o menor ficou parado. Perseguido, o réu foi também abordado, mais a frente. Com o acusado encontraram um relógio e certa quantia em dinheiro. Ele também informou que havia

dispensado um celular, que foi recuperado no local indicado. Com o menor havia outro celular e o simulacro de arma de fogo. As vítimas reconheceram os bens subtraídos, bem como o réu e o menor como autores do crime. Não conhecia o réu até então.

Por fim, o policial militar Edvan da Silva Dornelas atestou no mesmo sentido, confirmando que em patrulhamento avistaram o réu e o menor, com as características semelhantes àquelas informadas sobre os roubadores. O menor foi abordado de imediato, na posse do simulacro de arma de fogo, ao passo que réu empreendeu fuga, mas foi também abordado. Ele estava em posse dos bens roubados, mas não se recordou quais eram. A vítima os reconheceu como autores do crime e tudo foi recuperado.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, fotografia de fls. 22, auto de avaliação de fls. 23/24, auto de entrega de fls. 25/26 e laudo pericial de fls. 107/111, no qual os senhores peritos concluíram que a peça apreendida era uma arma de pressão e a semelhança formal com uma arma de fogo, aliada às condições psicológicas da vítima, no momento da ocorrência, permitiam inferir que esse instrumento poderia exercer intimidação.

Quanto à autoria do crime também não resta dúvida, pois embora o réu tenha negado seu cometimento, não produziu qualquer prova apta a demonstrar a versão que apresentou para os fatos.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela abordagem atestaram que, após receberem as características dos roubadores, conseguiram abordar o réu e o adolescente, encontrando com eles os bens subtraídos e o simulacro de arma de fogo utilizado para a prática do crime.

Tais policiais não conheciam o réu anteriormente. Portanto, seus relatos têm a normal credibilidade do Juízo, pois não se demonstrou que tivessem interesse de prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente a prática do crime.

Não fora isso, em se tratando de crime de roubo, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório. É o caso dos autos. A vítima Mauro, embora não tenha conseguido reconhecer o réu em Juízo, confirmou que, em sede inquisitiva, não teve dúvida em apontá-lo como um dos roubadores. Confirmou, ainda, a subtração de seus e dos bens do passageiro que transportava, pelo réu e comparsa, mediante emprego do simulacro de arma de fogo.

Assim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes restou demonstrada, pois no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução para se ter alguém corresponsabilizado, basta que tenha colaborado, auxiliado ou instigado, prestigiando ou encorajando a autuação dos executores diretos.

Houve concurso formal de infrações, uma vez que o réu e menor, mediante uma única conduta, praticaram dois delitos idênticos de roubo, atingindo patrimônios diversos.

Igualmente restaram consumados os crimes, na medida em que o acusado e o menor foram detidos após o cometimento das infrações, tendo a posse segura dos bens e valores subtraídos.

Conforme a Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e

em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Ainda, os delitos foram cometidos durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Ressalte-se que embora essa circunstância não esteja descrita expressamente na denúncia, a situação de calamidade é notória, inclusive declarada pelos decretos acima mencionados, de modo que pode ser reconhecida, uma vez que se trata de circunstância agravante e a inicial acusatória descreveu a data do fato em que o crime aconteceu.

No entanto, quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, tem-se que a prova não é suficiente para sustentar decreto condenatório, já que não se demonstrou, de modo claro, que o acusado, com sua conduta, facilitou a corrupção do menor Lucas Felipe Rodrigues, uma vez que os policiais militares ouvidos em Juízo não apuraram se referido adolescente já vinha praticando outros atos infracionais. Diante da dúvida imposta, a absolvição quanto a este delito é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Em razão da reincidência, conforme certidão criminal de fls. 40/41 (processo 1517210-87.2020.8.26.0228), agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 1/3.

Houve concurso formal de infrações, e observando que foram dois os delitos praticados, aumento a pena acima fixada em 1/6.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO RUAN SAMUEL RIBEIRO EMBOAVA, qualificado nos autos, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, por duas vezes, cc artigo 70, "caput", ambos do Código Penal; e b) ABSOLVO-O da acusação de infração ao artigo 244-B, da Lei 8.069, cc artigo 70, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias do crime praticado, observando-se ainda a reincidência, conforme certidão criminal já mencionada.

Conforme reiterada jurisprudência: "O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara. Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à 'constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir' (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime. Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso." (TJSP - Apelação Criminal 1500306-73.2019.8.26.0000; Relator: Des. Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2020)

No mesmo sentido: "Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2020)

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA